

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/1175/25

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – עוסק פטור חדש), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "עוסק פטור", בסופה יבוא "לרבות עוסק פטור חדש";

(2) אחרי ההגדרה "עוסק פטור" יבוא:

"עוסק פטור חדש" – עוסק שטרם חלפו שלוש שנות מס מיום רישומו ומחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 140 אחוזים מהסכום הנקוב בהגדרה "עוסק פטור" לשנה;"

דברי הסבר

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 (להלן – חוק מס ערך מוסף), קובע את התנאים בהם המדינה מעניקה פטור ממס ערך מוסף. מטרת הפטור היא להקל על עצמאים ובעלי עסקים קטנים, שמחזור המכירות שלהם נמוך יחסית, בהתנהלותם מול רשויות המס. הרישום כעוסק פטור חוסך עלויות תפעול לבעל העסק בשל פישוט הליכי הניהול החשבונאיים והאפשרות להימנע ממתן דיווחים שוטפים לרשויות המס. על כן, רישום כעוסק פטור עשוי להיטיב עם עסקים בתחילת דרכם, וכן לשכירים או סטודנטים המעוניינים לעסוק בעבודה נוספת המניבה להם רווח קטן יחסית.

עוסק פטור מוגדר עסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים. כיום, בשנת 2022, התקרה היא בסך של 102,292 שקלים חדשים. נכון לשנת 2021, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש בישראל 183,294 עסקים במעמד "עוסק פטור", עסקים אלו מהווים 22.98% מכלל העסקים במשק.

מטרת הצעת חוק זו היא לעודד ולהקל על פתיחת עסקים חדשים בישראל, וזאת באמצעות הוספת הגדרת "עוסק פטור חדש" לחוק מס ערך מוסף.

ההסדר המוצע עשוי לתרום משמעותית לעסק בתחילת דרכו ולעודד עוסקים להגדיל את מחזור עסקאותיהם ובכך לצאת בעתיד ממעגל העוסקים הפטורים, שכאמור מהווים 22.98% מכלל העוסקים

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

במשק, נכון לשנת 2021.

מתוך רצון לאפשר לבעלי עסקים להתפרנס בכבוד ולהקל עליהם, מוצע לאפשר לעוסק חדש להגדיל את סך הכנסותיו עד לתקרה של 140 אחוזים מהסכום הנקוב בהגדרת עוסק פטור, וכך להיקרא "עוסק פטור חדש" במהלך שלוש שנות המס הראשונות לרישום. עוסק פטור חדש ייהנה מההקלות הניתנות לעוסק פטור, ובכך יש כדי לעודד יוזמות חדשות לפתיחת עסקים חדשים בישראל ולהנעת הצמיחה הכלכלית במשק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4470/20 ; פ/257/21 ; פ/490/22 ; פ/407/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/156/24) ועל ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/470/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)